

1502181-88.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

RIVALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RIVALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 23 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502181-88.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502181-88.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

RIVALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RIVALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 12h30, na Rua Vanda, 25, Parque dos Camargos, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava 1.100 porções de cocaína para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 24 de setembro de 2021 (fls. 44/47).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 20), assim como o laudo de constatação (fls. 22/24) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/84).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fl. 73). Em 28 de março de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 89).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) RIVALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 23 de setembro de 2021, por volta das 12h30, na Rua Vanda, 25, Parque dos Camargos, nesta cidade e comarca, trazia consigo 100 porções de cocaína e guardava outras quantidades do entorpecente, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis foram informados de que no local do fato eram armazenadas drogas para distribuição nesta cidade e na região. Fizeram campanha no local, viram o réu sair da casa e o abordaram; sob a posse direta do réu, os policiais encontraram cem porções de cocaína. Ainda segundo a denúncia, o réu permitiu o ingresso dos policiais na casa, onde foi encontrada mais cocaína.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade de droga apreendida é sugestiva de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Embora ele tenha negado a prática do crime em juízo, tendo feito isso com versão verossímil, a versão por ele apresentada não merece prosperar porque restou isolada nos autos.

Segundo ele, não saiu de casa em momento algum. Os policiais chegaram e disseram que se ele não abrisse a porta para que eles acessassem o local prenderiam todos que lá estavam, ou seja, o réu, o irmão dele e a mãe. Como não tinha nada em casa e ficou com receio de que os policiais fariam, permitiu o ingresso deles. Ficou no quintal enquanto eles faziam uma revista. Eles disseram que encontraram drogas no seu quarto, mas isso não pode ser verdade.

De fato, os policiais poderiam ter sido mais cuidadosos em coletar elementos indicativos da ocorrência de flagrante do crime permanente no interior da casa, ainda mais diante da recente jurisprudência do STJ, mais restritiva quanto ao acesso ao domicílio.

Mas, no caso concreto, considero que o ingresso foi lícito, pois o réu disse que autorizou o acesso dos policiais. Verdade que ele falou que o fez sob pressão, ou mesmo coação, mas isso não é crível porque se ele não tinha nada em casa, não teria receio de autorizar. É direito dele não fazê-lo e ele não pode ser limitado nisso, mas é um dado concreto a falta de receio.

Ademais, parece insustentável pensar que os policiais prenderiam o réu e seus familiares assim, sem mais nem menos. A versão que os policiais apresentaram nas duas fases da persecução penal é mais crível e, por isso, pode ser aceita para justificar a iniciativa deles de tentar acessar o local.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas João e Carlos Alberto declararam que são policiais civis e na data do fato fizeram campanha em frente de um certo endereço, no qual, segundo informações, um homem de certas características guardava drogas destinadas à distribuição na cidade de Carapicuíba e região. Viram o réu sair de dentro da casa e como o tipo físico dele coincidia com a informação anônima, abordaram-no. Sob a posse direta do réu encontraram cem porções de cocaína; indagado, ele confirmou que iria entregar aquelas drogas e que havia mais dentro da casa. Ingressaram com autorização do réu e ele mostrou um ponto onde guardava o restante da cocaína.

Esses elementos reunidos, considerando que o réu estava saindo da casa em questão, constituem fundada razão para suspeitar que houvesse mais drogas no interior e justificar o ingresso.

Não bastasse, na fase policial o réu confessou a prática delitiva. Disse que autorizou o ingresso na residência e que de fato armazenava drogas para distribuição a pontos de venda.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve

ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 1100 porções de cocaína. Confira-se posicionamento do C. STJ a respeito:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Ainda na primeira fase de aplicação da pena, deve ser considerado o fato de que o réu ostenta mau antecedente, pois foi condenado definitivamente nos autos 0030698 62 2012, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local, trânsito em julgado operado em 22/07/2013 (fl. 31).

Considerando, portanto, a quantidade de entorpecente envolvida no fato e o mau antecedente do réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a atenuante da confissão e concorre a agravante da reincidência, pois o réu também foi condenado definitivamente em 1º/02/2017, que tramitaram perante esta Vara Criminal (fl. 31). Como a reincidência é preponderante, elevo a pena a 6 anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Em razão da reincidência e maus antecedentes, o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 600 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) RIVALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente específico e portador de mau antecedente é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA